מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

א' בחשון התשס"ו
3 בנובמבר 2005

חוזר ביטוח 2005-1-42
סיווג: חיים

הוראות ביצוע- הפקדות עמית עצמאי מ- 01.01.2006 לקופת גמל לתגמולים

1. מבוא

בהמשך לתיקון מס' 3 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשס"ה 2005, (להלן- "התיקון"), הריני לקבוע כללים שעמידה בהם תיחשב לעניין פיקוח המפקח על הביטוח כיישום התיקון.

2. הודעה לעמיתים

על חברת הביטוח (להלן- "החברה") לשלוח לעמיתים במעמד עצמאי הודעה בדואר בדבר השינויים שבתיקון. דברי ההסבר יכללו, בין היתר, התייחסות לשינויים בתנאי הזכאות להפקדת כספים בקופת גמל לעצמאיים, והתייחסות לביטול הזכאות למשיכת כספים שיופקדו החל משנת 2006 בתום 15 שנות וותק בחשבון, והתרת משיכתם בגיל 60 בתוספת 5 שנות וותק בחשבון (להלן – "הודעה ראשונה").
בנוסף על כך, תחויב החברה ליידע את העמית בדבר האפשרויות העומדות בפניו לעניין הפקדת הרובד הראשון לקצבה, בין אם על ידי הוספת נספח קצבה לפוליסה קיימת ובין אם על ידי הפקדה או העברה לקרן פנסיה או לקופת ביטוח לקצבה (להלן- "האפשרויות").
הודעה נוספת כאמור לעיל תישלח במסגרת הדיווח השנתי למבוטח בגין שנת 2005.

3. קבלת הצהרה מהעמית

החברה תדרוש מכל עמית במעמד עצמאי שנולד בשנת 1961 ואילך (להלן – "עמית עצמאי") ואשר מעוניין להמשיך להפקיד כספים בחשבונו גם במהלך שנת 2006 ואילך, הצהרה בכתב עד סוף שנת 2006 לפיה הוא עומד בהוראות תקנה 19א לתקנות מס הכנסה (כלומר, נהנה מפנסיה תקציבית, או שמעבידו מפקיד עבורו כספים בקופת גמל מרכזית לקצבה, או שמופקדים בשלו כספים לקרן פנסיה או לקופת ביטוח למטרת קצבה, בשיעורים ובסכומים הנדרשים בתקנה).
בהודעות האמורות בסעיף 2 לעיל תדגיש החברהכי אם עמית עצמאי לא יצהיר עד סוף שנת 2006 על עמידה בהוראות תקנה 19א לתקנות מס הכנסה לעניין הפקדת הרובד הראשון לקצבה, או יביע הסכמתו בכתב

רח' קפלן 1, ירושלים 91036 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il

לבחירה מבין האפשרויות דלעיל עד סוף שנת 2006 בגין הכספים שהופקדו במהלך אותה שנה, לא יחול אישור קופת הגמל על כספים שהתקבלו ממנו בגין שנת 2006.

חברה אינה חייבת לדרוש הצהרה כאמור מעמית עצמאי המפקיד לקופת הביטוח באמצעות מעבידו.

4. **מועד משלוח ההודעה**

משלוח ההודעה הראשונה, כאמור לעיל, יתבצע עד לא יאוחר מיום 15.11.2005.

5. **הבהרה**

א. התיקון האמור אינו חל על עמית עצמאי המבקש להפקיד כספים לפי האמור בתקנה 38(ג) לתקנות מס הכנסה.

ב. בחינת קיומה של הפקדה לרובד ראשון לקצבה ביחס לעמית עצמאי שהינו "קרוב", כהגדרתו בתקנות מס הכנסה (להלן – "עמית"), תיעשה ביחס למפקיד הכספים ולא ביחס לעמית.

6. **תחולה**

חוזר זה יחול על חברות לביטוח חיים לגבי תוכניות ביטוח שאושרו כקופות ביטוח לתגמולים.

7. **תחילה**

תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

ידין ענתבי
המפקח על הביטוח

רח' קפלן 1, ירושלים 91036 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il